

1501164-21.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... a chácara já havia sido vítima de furto de fios; que havia saído para buscar capim para os animais, sendo que ao chegar tentou ligar uma das máquinas, sendo que a mesma não funcionou, porém como há dois dias atrás a chácara já havia sido vítima de furtos de fios, de pronto resolveu ir até o relógio medidor de energia, sendo que ao chegar pelo local se deparou com um indivíduo mexendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

2ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501164-21.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501164-21.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254817/2022 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 27493149 -

DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2254817 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EQUIONES ALVES DE OLIVEIRA GAMA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL, na qual EQUIONES ALVES DE OLIVEIRA GAMA, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 15h30min, na Avenida Rateliff, 188, neste município e comarca de Agudos, o denunciado tentou subtrair, para si, fiação elétrica pertencente à Antônio Peres dos Santos, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

O D. Parquet, na exordial acusatória, assim descreveu a situação fática:

Ao que se apurou, quando dos fatos, quando dos fatos, o denunciado, na posse de uma tesoura e um canivete, dirigiu-se até a chácara da vítima, nela ingressando pulando

o muro de cerca de três metros de altura e, com isso, obtendo acesso ao relógio medidor de energia.

Ato contínuo, o denunciado utilizou o canivete e a tesoura para cortar fios de condução de energia elétrica (fotografias às fls. 12/14), porém acabou desativando a energia de máquinas utilizadas pelo caseiro Antônio Peres dos Santos, o qual, ao perceber, deslocou-se até o local, encontrando EQUIQUES praticando o crime. Na sequência, foi acionada a Polícia Militar que compareceu ao imóvel e localizou o denunciado ainda no local, apreendendo a tesoura e o canivete por ele utilizados (auto de exibição e apreensão à fl. 16).

A denúncia foi recebida (fls. 78).

Citado (fls. 92), o réu apresentou resposta escrita à acusação, por meio de defensor dativo (fls. 111/115).

Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal (fl. 121/122), foi designada audiência virtual de instrução e julgamento nesta comarca.

Na audiência de instrução e julgamento, foi coletada prova oral.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no o artigo 155, §4º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Analizando primeiramente os depoimentos prestados em solo policial.

ANTONIO PERES DOS SANTOS, vítima, aduziu o seguinte (fl. 06): "reside na chácara eis que é caseiro da mesma; que no dia 15/09/2022, conforme RDO GL0514/2022 a chácara já havia sido vítima de furto de fios; que havia saído para buscar capim para os animais, sendo que ao chegar tentou ligar uma das máquinas, sendo que a mesma não funcionou, porém como há dois dias atrás a chácara já havia sido vítima de furtos de fios, de pronto resolveu ir até o relógio medidor de energia, sendo que ao chegar pelo local se deparou com um indivíduo mexendo na caixa de fios, sendo que tal indivíduo estava cortando a fiação da caixa de energia; que declara ainda que tais fios já haviam sido cortados e estariam prontos para serem levados; que então deteve tal indivíduo e acionou a polícia militar via 190; que de pronto os policiais compareceram ao local e detiveram tal indivíduo e localizaram com o indivíduo 01 tesoura e 01 canivete utilizados para cortar os fios. Declara ainda que o local da residência tem um muro de aproximadamente 3 metros de altura com cadeado pelo portão, sendo que o furtador conseguiu pular tal muro para ter acesso a caixa de força; que a chácara fica praticamente ao lado do cemitério; que os policiais disseram que o autor é bastante conhecido nos meios policiais; que ele galgou um muro de quase três metros de altura eis que os portões são trancados por cadeado.".

CLEVERSON TELES MAZZOTTI, testemunha e condutor, relatou o seguinte (fl. 04):

"estava em patrulhamento de rotina pela cidade, momento em que recebeu um chamado via Copom, dando conta de um furto em andamento. Que então se deslocou até o local e se deparou com a vítima Sr. Antonio Santos, que relatou aos policiais que morou no local e trabalha como caseiro nesta chácara. Que Antonio relatou aos policiais que ao tentar ligar um maquinário, este não funcionou e como já havia sido vítima de furto de fios há dias atrás, se dirigiu até a caixa do relógio medidor e se deparou com um indivíduo mexendo na caixa, sendo que tal indivíduo já havia cortado os fios; que então deteve tal indivíduo pelo local e acionou a polícia militar; que relata que ainda pelo local, quando chegou o indivíduo estava sentado ao solo ao lado do relógio, sendo que os fios da caixa de força já estavam cortados. Que em revista pessoal foi localizado no bolso o canivete e também a tesoura utilizada

para cortar os fios que diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor.". Interrogado na fase inquisitorial, o réu EQUIONES ALVES DE OLIVEIRA GAMA, respondeu que (fls. 07): "possui antecedentes criminais de furto; que é dependente químico de crack; que é natural de Agudos; que não trabalha e atualmente esta morando na rua, sem endereço fixo, portanto; que reconhece que pulou para dentro do imóvel, um quintal "vago" e nega que tenha cortado os fios; que alega que coincidentemente havia um outro indivíduo que estava lá e este estava lá e depois saiu fora; que então chegou o dono do imóvel e surpreendeu o autor lá; que nada mais deseja esclarecer;".

IVAIR MARTINS JUNIOR, testemunha, relatou que (fls. 05): "estava em patrulhamento de rotina pela cidade, momento em que recebeu um chamado via Copom, dando conta de um furto em andamento. Que então se deslocou até o local e se deparou com a vítima Sr. Antonio Santos, que relatou aos policiais que morou no local e trabalha como caseiro nesta chácara. Que Antonio relatou aos policiais que ao tentar ligar um maquinário, este não funcionou e como já havia sido vítima de furto de fios há dias atrás, se dirigiu até a caixa do relógio medidor e se deparou com um indivíduo mexendo na caixa, sendo que tal indivíduo já havia cortado os fios; que então deteve tal indivíduo pelo local e acionou a polícia militar; que relata que ainda pelo local, quando chegou o indivíduo estava sentado ao solo ao lado do relógio, sendo que os fios da caixa de força já estavam cortados. Que em revista pessoal foi localizado no bolso o canivete e também a tesoura utilizada para cortar os fios". Passo a análise da prova oral produzida em juízo.

ANTONIO PERES DOS SANTOS, vítima, aduziu que trabalha como caseiro da chácara. Estava próximo ao local, pois iria triturar um capim. Pegou a chave para ligar um motor, que em seguida desligou. Disse que o réu já tinha tentado furtar alguns dias antes. Quando o depoente subiu, viu o réu cortando os fios. Encostou o réu na parede e acionou a polícia. O réu tinha um alicate em mãos. O réu lançou o alicate no meio da bananeira. O acusado também tinha uma tesoura e um isqueiro. O acusado pulou o muro para adentrar no local. Já conhecia o réu anteriormente. O acusado estava normal, não aparentava estar drogado. Na data, o prejuízo foi a mão de obra do eletricitista, por cerca de R\$ 500,00, que foi pago pelo patrão do depoente.

CLEVERSON TELES MAZZOTTI, policial militar, aduziu que ao chegar no local Antônio já havia detido o réu. O réu ficou calado. Encontraram com o réu uma tesoura e um isqueiro. O réu pulou um muro ou o portão para adentrar. O muro tinha cerca de dois metros e meio. Já conhecia o réu, em razão de furtos na cidade.

O policial militar IVAIR MARTINS JÚNIOR apresentou versão semelhante.

Interrogado em Juízo, o réu EQUIONES ALVES DE OLIVEIRA GAMA, confessou a conduta delitativa, dizendo que adentrou no local pulando o portão, que não era muito alto. Pois bem.

O caso é de condenação do acusado pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, A materialidade delitativa resultou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls.2/3), boletim de ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 16), fotos do local (fls. 12/14), pelo auto de avaliação (fls. 151), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

Primeiramente, cumpre ressaltar a importância da palavra da vítima, no presente caso ao morador da casa em questão, que prestava serviços como caseiro. Neste sentido: "Como é cediço, as palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexistente motivo para infundada incriminação a inocente". (TJSP; Apelação Criminal 0001883-64.2016.8.26.0537; Relator

(a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

Nesse ponto, insta consignar que a jurisprudência dos tribunais superiores há muito consolidou o entendimento de que as palavras dos policiais militares e do ofendido têm eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de

prejudicar o réu - em virtude, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal o que não restou sequer indicado no caso em análise. Diante do colhido, verifico que o acusado praticou o crime de tentativa de furto qualificado.

Restou comprovado que o agente ingressou na propriedade, que era guarneçada por portão e por muro, como fora descrito na denúncia e na própria declaração do réu. Contudo, o crime de furto qualificado não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da réu, tendo em vista que o morador da casa em questão surpreendeu o réu no momento da conduta delitiva. No momento, o acusado estava com uma tesoura e já havia cortado os fios, sem conseguir retirar do quadro de energia.

Anoto que o réu confessou a conduta delitiva.

Configurada a qualificadora do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado mediante escalada, o que restou comprovado pelas declarações da vítima, das testemunhas e pela confissão do réu, que admitiu ter escalado o portão para adentrar no local.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

Considerando que uma só condenação em trânsito em julgado é suficiente para caracterizar sua reincidência, as outras podem e merecem ser valoradas negativamente na primeira fase.

Assim, considerando os maus antecedentes, a pena deverá ser aumentada em 1/6, fixando a pena em

Diante de tais circunstâncias, fixo em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado anteriormente.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no pelo artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, no patamar intermediário de 1/2, dado o iter criminis em boa parte percorrido com a escalada do portão e o corte dos fios.

Assim, fixo a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão e o pagamento de 05 dias-multa.

Desconhecida a situação financeira do réu, fixo cada dia-multa no piso, ou seja em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razão do quantum da pena aplicada e a circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §3º c/c art. 59), fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de reclusão, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como incabível o sursis.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado EQUIONES ALVES DE OLIVEIRA GAMA, por ter praticado fato tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, fixado cada dia-multa no patamar mínimo legal.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária a cautela em face da determinação de imposição da pena ao réu, patente o risco de que, solto, venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo a ordem pública, ante a sua reincidência. Deixo de facultar ao acusado, assim, o recurso em liberdade. Expeça-se mandado de prisão no regime semiaberto e requisite-se vaga com urgência para transferência a este regime.

Condeno o sentenciado também ao pagamento das custas e despesas processuais (100 UFESPs). Entretanto, considerando que o sentenciado fora assistido por advogado

nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Comunique-se ao ofendido a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários à defesa nomeada no presente processo conforme tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento definitiva e arquivem-se os autos.

Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ) e aos demais ofícios de praxe.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se. Intimem-se.

Agudos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA